



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Resolución

Número:

Referencia: EX-2024-36152228-APN-DR#CNDC

VISTO el Expediente N° EX-2024-36152228-APN-DR#CNDC, y

CONSIDERANDO:

Que en el caso de las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deben realizar la notificación prevista en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, procede su presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, ello, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 7° a 17, y 80 de dicha ley.

Que la operación de concentración económica notificada consiste en la adquisición del control exclusivo sobre la firma MERCOBEEF S.A. por parte de la firma MINERVA S.A.

Que la operación, de carácter global, se implementó mediante un Contrato de Compra de Acciones y otros convenios de fecha 28 de agosto de 2023 entre las firmas MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. y MARFRIG CHILE S.A., como vendedores, y la firma MINERVA S.A. como comprador.

Que la firma MINERVA S.A. adquirirá la totalidad de las acciones la firma MERCOBEEF S.A. y ciertos establecimientos industriales y comerciales ubicados en la REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, la REPÚBLICA ARGENTINA y la REPÚBLICA DE CHILE.

Que el día 10 de abril de 2024, cuando aún no se había producido el cierre de la operación, la firma MINERVA S.A. notificó la operación de concentración económica ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, por lo que la notificación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo a lo estipulado en los Artículos 9° y 84 de la Ley N° 27.442.

Que la transacción analizada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 7°, inciso d),

de la Ley N° 27.442.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera el umbral de CIENTO MILLONES (100.000.000) de unidades móviles establecido en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442 —monto que, al momento del cierre de la operación, equivalía a PESOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES (\$ 50.619.000.000), y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que la operación notificada consiste en la adquisición del 100% de las acciones de la sociedad MERCOBEEF S.A. por parte de la firma MINERVA S.A. e implica el control exclusivo de la totalidad de una planta frigorífica en Villa Mercedes, provincia de San Luis.

Que conforme lo analizado por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA surge que se generarían relaciones horizontales en (i) la actividad de faena y despostado de ganado bovino, de la cual se obtiene la carne in natura, (ii) la venta de carne in natura y (iii) la comercialización de los desperdicios cárnicos derivados de la faena de ganado bovino (subproductos y menudencias).

Que por otra parte, la presente transacción produce el reforzamiento de las siguientes relaciones verticales: (i) la faena y despostado realizados por el frigorífico del grupo adquirente, aguas arriba, y la venta de carne in natura por parte de la empresa objeto, aguas abajo; (ii) la faena y despostado realizados por el frigorífico objeto, aguas arriba, y la venta de carne in natura por parte del grupo adquirente, aguas abajo; y (iii) la comercialización de carne in natura, aguas arriba, por parte del frigorífico objeto, y la elaboración y comercialización de productos cárnicos procesados (hamburguesas y medallones de carne vacuna) por parte de la empresa SWIFT ARGENTINA S.A., del lado adquirente, aguas abajo.

Que la referida Comisión Nacional indicó que como ha sido definido en casos anteriores, los mercados relevantes en la operación de concentración bajo análisis corresponden, en forma separada a: (i) la actividad de faena y despostado de ganado bovino; (ii) la comercialización de carne in natura; (iii) la venta de desperdicios cárnicos derivados del faenamiento de ganado vacuno; y (iv) la elaboración y comercialización de productos cárnicos procesados (hamburguesas y medallones de carne vacuna).

Que, de todos modos, en razón del impacto poco significativo de la presente operación de concentración económica sobre la estructura de la oferta en cada uno de dichos mercados, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA optó por dejar abierta las distintas definiciones del mercado relevante de producto, analizándolos directamente.

Que, la referida Comisión Nacional señaló que desde el punto de vista geográfico, todas las actividades afectadas tienen alcance nacional producto de la cobertura territorial lograda por sus redes de distribución mayorista y minorista en el país.

Que en el caso de la actividad de faena y despostado del ganado vacuno, el frigorífico del lado adquirente tuvo una participación del TRES COMA TREINTA Y CINCO POR CIENTO (3,35%) en el año 2023, mientras que la participación de la empresa objeto fue del UNO COMA DOCE POR CIENTO (1,12%), resultando en una participación conjunta poco significativa (inferior al CINCO POR CIENTO 5%) sobre el total de cabezas de ganado vacuno en Argentina en dicho año, en un mercado históricamente atomizado.

Que considerando la comercialización de carne in natura (en toneladas), el grupo comprador y la empresa objeto obtuvieron una baja participación conjunta en 2023 del DOS COMA SETENTA Y UN POR CIENTO (2,71%),

resultando en un impacto prácticamente imperceptible de la presente transacción sobre la estructura de la oferta en este mercado.

Que, a la luz de la información provista, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA entendió que la presente operación, en cada uno de los mercados relevantes analizados, carece de la potencialidad para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar un perjuicio para el interés económico general.

Que con relación a los efectos verticales en el mercado de faena y despostado, aguas arriba, y comercialización de carne *in natura*, aguas abajo, la referida Comisión Nacional aseguró que en este caso, dado que, en forma previa a la operación notificada, tanto el grupo adquirente como la empresa objeto estaban verticalmente integrados en ambos mercados relevantes, se trata del reforzamiento de relaciones verticales preexistentes.

Que, considerando un primer reforzamiento vertical entre las involucradas a partir de los datos mencionados con anterioridad, la participación del lado adquirente en la actividad aguas arriba fue inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) en 2023, mientras que la participación del frigorífico objeto en las ventas de carne *in natura* fue mínima en dicho año del UNO COMA CUARENTA Y SEIS POR CIENTO (1,46%).

Que, respecto del segundo reforzamiento vertical generado a partir de la presente transacción, tanto la objeto, aguas arriba, como la parte adquirente, aguas abajo, tuvieron una participación de alrededor del UNO POR CIENTO (1%) en 2023.

Que, por lo expuesto, la referida Comisión Nacional indicó que cabe suponer que ninguno de los reforzamientos verticales producidos a partir de la transacción analizada representa una amenaza real o potencial a la competencia en los mercados relevantes relacionados.

Que con relación a la venta de carne *in natura*, aguas arriba, y elaboración/comercialización de productos cárnicos procesados (hamburguesas y medallones de carne vacuna), aguas abajo se genera un efecto vertical en tanto, de las empresas involucradas, el grupo adquirente es el único que comercializa hamburguesas y medallones de carne vacuna en el país.

Que, conforme los «Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas» “... puede considerarse que una concentración entre un proveedor y un cliente cuyas participaciones son ambas menores al TREINTA POR CIENTO (30%) (como oferente y como demandante del producto involucrado, respectivamente) no debería generar preocupación en términos de reducción de la competencia”.

Que como se señaló, la participación del frigorífico objeto en la producción y venta de carne *in natura* aguas arriba fue insignificante inferior al DOS POR CIENTO (2%), diluyendo la posibilidad de causar un cierre de este mercado en perjuicio de las competidoras de las fusionadas en la actividad aguas abajo.

Que, respecto del mercado de elaboración y comercialización de hamburguesas y medallones de origen bovino, la participación de la empresa SWIFT ARGENTINA S.A. fue del VEINTE al VIENTICINCO POR CIENTO (20%-25%) sobre las ventas en volumen a nivel nacional en 2023.

Que es importante mencionar que dicho mercado es liderado, históricamente, por QUICKFOOD S.A., que posee el CUARENTA Y CINCO al CINCUENTA POR CIENTO (45%-50%) de las ventas totales anuales en promedio.

Que, en este caso, la referida Comisión Nacional señaló que también se descarta la posibilidad de un cierre del mercado en detrimento de las empresas que compiten con la empresa objeto, aguas arriba, en la provisión de carne vacuna in natura.

Que, por lo tanto, en el presente caso, la referida Comisión Nacional concluye que el efecto vertical analizado no reviste entidad en términos de eventuales daños a la competencia derivados de la presente transacción en los mercados relevantes considerados.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA también advirtió la presencia de cláusulas restrictivas de la competencia, las cuales se encuentran estipuladas en el Contrato de Compra de Acciones (SPA Sudamérica).

Que la citada Comisión Nacional no ha encontrado elementos de preocupación respecto de la operación notificada y, habiendo evaluado los criterios de necesidad, vinculación, duración, partes involucradas y alcance, no existen objeciones que formular a las restricciones estipuladas, tal como han sido acordadas en el marco de la transacción —en las condiciones y términos ya reseñados.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA entendió que la presente operación, en cada uno de los mercados relevantes analizados, carece de la potencialidad para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar un perjuicio para el interés económico general.

Que la Comisión Nacional, concluyó que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 8° de la Ley N°27.442, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, en consecuencia, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, emitió el Dictamen de fecha 11 de abril de 2025 correspondiente a la “CONC. 1967”, en el cual recomienda Al señor Secretario de Industria y Comercio a autorizar la operación notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre la firma MERCOBEEF S.A. por parte de la firma MINERVA S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 14, inciso a), de la Ley N° 27.442.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico competente.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en la Ley No 27.442, en el Decreto N°480 de fecha 23 de mayo de 2018 y el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.

Por ello,

EL SECRETARIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación notificada que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre la firma MERCOBEEF S.A. por parte de la firma MINERVA S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 14, inciso a), de la Ley N° 27.442.

ARTÍCULO 2°.- Autorízase a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, a publicar

el Dictamen N° IF-2025- 38314682-APN-CNDC#MEC de fecha 11 de abril de 2025 correspondiente a la “CONC. 1967”, en la página web oficial del organismo.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes interesadas de la presente medida.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by MARZORATI Esteban
Date: 2025.04.25 13:01:37 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.04.25 13:01:39 -03:00



AL SEÑOR SECRETARIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO:

Elevamos para su consideración el presente dictamen, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo expediente EX-2024-36152228-APN-DR#CNDC, caratulado: “MINERVA S.A. S/NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY N° 27.442”.

I DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. La operación de concentración económica consiste en la adquisición del control exclusivo sobre MERCOBEEF S.A. (“MERCOBEEF”) por parte de MINERVA S.A. (“MINERVA”).
2. La operación, de carácter global, se implementó mediante un *Contrato de Compra de Acciones* y otros convenios de fecha 28 de agosto de 2023 entre MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. (“MARFRIG”) y MARFRIG CHILE S.A. (“MARFRIG CHILE”), como vendedores, y MINERVA como comprador. MINERVA adquirirá la totalidad de las acciones MERCOBEEF y ciertos establecimientos industriales y comerciales ubicados en Brasil, Argentina y Chile.
3. Es importante resaltar que, previo a la compra de las acciones de MERCOBEEF por parte de MINERVA, QUICKFOOD S.A. —una subsidiaria local de MARFRIG— le transfirió a MERCOBEEF la titularidad de la planta productiva ubicada en la localidad de Villa Mercedes (San Luis) (la “Planta Frigorífica Villa Mercedes”).
4. La Planta Frigorífica Villa Mercedes está especializada en faena y desposte bovino para la comercialización de cortes frescos, subproductos y menudencias.
5. MINERVA es una compañía brasileña dedicada a la producción y comercialización de carne vacuna, de cordero y productos derivados. En Argentina, MINERVA tiene una subsidiaria local —SWIFT ARGENTINA S.A.— que se dedica a la faena, desposte y comercialización de carne vacuna, sus derivados y subproductos, así como a la elaboración de productos procesados como hamburguesas y medallones.
6. La notificación de la transacción a esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (CNDC) se realizó el 10 de abril de 2024 —de acuerdo a lo informado por la parte notificante, a dicha fecha la operación no se había perfeccionado.

II ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

7. El 10 de abril de 2024, MINERVA notificó la operación de concentración económica mediante la presentación del formulario F0 + F1. La notificación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 9° y 84 de la Ley 27.442.
8. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del artículo 7°, inc. (d), de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia.
9. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera el umbral de CIENTO MILLONES (100.000.000) de unidades móviles establecido en el artículo 9° de la Ley 27.442 —monto que, al momento del cierre de la operación, equivalía a PESOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE

MILLONES (AR\$ 50.619.000.000,00)—, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.¹

- 10. El 15 de abril de 2024 y —tras analizar la presentación efectuada—, esta CNDC consideró que la información presentada se hallaba incompleta, formulando observaciones al F0 + F1. En consecuencia, se les hizo saber a la parte notificante que el plazo previsto en el artículo 14 de la Ley 27.442 no comenzaría a correr hasta tanto no dieran cumplimiento a lo solicitado. Dicho proveído fue notificado en la misma fecha.
- 11. El 19 de febrero de 2025, la parte notificante dio respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el formulario F0 + F1 acompañado.
- 12. El plazo estipulado en el artículo 14 de la Ley 27.442 comenzó a correr el día hábil posterior al 19 de febrero de 2025.

III EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA

III.1. Naturaleza de la Operación

- 13. La operación notificada consiste en la adquisición del 100% de las acciones de la sociedad MERCOBEEF por parte de MINERVA e implica el control exclusivo de la totalidad de una planta frigorífica en Villa Mercedes, provincia de San Luis.
- 14. A continuación, se presentan las empresas afectadas y la actividad que desarrolla cada una en el país:

Tabla 1 | Actividades de las empresas afectadas en la República Argentina

Empresa	Actividad económica
Grupo Comprador ²	
SWIFT ARGENTINA S.A.	Faena, desposte y comercialización de cortes cárnicos de origen vacuno y sus derivados (subproductos y menudencias). También se dedica al procesamiento de dicha materia prima para la producción y comercialización de productos cárnicos procesados (en particular,

¹ La Ley 27.442 establece en su artículo 85 que “A los efectos de la presente ley definase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web”. El 23 de enero de 2024, la Secretaría de Comercio dictó la Resolución SC 48/2024, que estableció el valor de la unidad móvil en PESOS QUINIENTOS SEIS CON DIECINUEVE CENTAVOS (AR\$ 506,19).

² Las notificantes informaron que las empresas MINERVA LIVE CATTLE EXPORTS SPA, MINERVA FOODS CHILE SPA, RED CÁRNICA S.A.S., RED INDUSTRIAL S.A.S., FRIGOMERC S.A., BEEF PARAGUAY S.A., INDUSTRIA PARAGUAYA FRIGORÍFICA S.A., FRIGORÍFICO CARRASCO S.A., PULSA S.A., FRIGORÍFICO CANELONES S.A. y ATHENA FOODS S.A., del lado adquirente, no realizan en forma normal y habitual actividades económicas en Argentina, por lo que no se incluyen en la Tabla 1.

	hamburguesas y medallones de carne vacuna).
Objeto	
Planta frigorífica VILLA MERCEDES	Frigorífico situado en la localidad de Villa Mercedes, provincia de San Luis, dedicado a la faena y desposte de ganado bovino para su procesamiento y posterior comercialización de cortes de carne <i>in natura</i> y sus derivados (subproductos y menudencias).

Fuente: CNDC en base a información provista por las Partes.

15. De la tabla anterior surge que se generarían relaciones horizontales en (i) la actividad de faena³ y despostado⁴ de ganado bovino, de la cual se obtiene la carne *in natura*⁵, (ii) la venta de carne *in natura* y (iii) la comercialización de los desperdicios cárnicos derivados de la faena de ganado bovino (subproductos y menudencias).
16. Por otra parte, la presente transacción produce el reforzamiento de las siguientes relaciones verticales: i) la faena y despostado realizados por el frigorífico del grupo adquirente, *aguas arriba*, y la venta de carne *in natura* por parte de la empresa objeto, *aguas abajo*; ii) la faena y despostado realizados por el frigorífico objeto, *aguas arriba*, y la venta de carne *in natura* por parte del grupo adquirente, *aguas abajo*; y iii) la comercialización de carne *in natura*, *aguas arriba*, por parte del frigorífico objeto, y la elaboración y comercialización de productos cárnicos procesados (hamburguesas y medallones de carne vacuna) por parte de la empresa SWIFT ARGENTINA S.A., del lado adquirente, *aguas abajo*.

III.2. Efectos económicos de la operación notificada

III.2.1. Definición del mercado relevante

17. Como ha sido definido en casos anteriores⁶, los mercados relevantes en la operación de concentración bajo análisis corresponden, en forma separada a: (i) la actividad de faena y despostado de ganado bovino⁷; (ii) la comercialización de carne *in natura*; (iii) la venta de

³ Genera la media res, materia prima de la carne *in natura*, menudencias y desperdicios cárnicos (cuero, vísceras, huesos, grasa, sebo).

⁴ Se trata del “cuarteo” del animal y la obtención de los tradicionales cortes anatómicos (asado, nalga, cuadril, etc.).

⁵ La expresión *in natura* significa “de la naturaleza” o “de la misma naturaleza”, y se emplea para describir los alimentos de origen vegetal o animal que son consumidos en su estado natural, es decir, sin elaborar ni procesar.

⁶ Dictamen CNDC N° 518, “Inmobiliaria Cervera S.A., Cresud Sacifia e Inversiones Ganaderas S.A.”, de fecha 18 de noviembre de 2005; Dictamen CNDC N° 600, “Huancayo S.A.F. (consignaciones rurales S.A.) y Swift Armour S.A. Argentina”, de fecha 27 de abril de 2007; Dictamen CNDC N° 917, “Argentine Breeders & Packers S.A.”, de fecha 5 de diciembre de 2011; Dictamen CNDC N° 1342, “Marfrig Alimentos S.A., Marcel Branaa y otro”, de fecha 6 de octubre de 2016.

⁷ Cabe señalar que, si bien las actividades de faena y despostado pertenecen a eslabones distintos en la cadena de valor de la producción de carne *in natura*, resulta válido analizarlas en forma unificada, tomando al despostado efectuado sobre la media res como parte integrante de la actividad de faena, en atención a la falta de información cuantitativa en cada etapa (ver Dictamen CNDC N° 94041260, “CONC. 1676 – MARFRIG

desperdicios cárnicos derivados del faenamiento de ganado vacuno; y (iv) la elaboración y comercialización de productos cárnicos procesados (hamburguesas y medallones de carne vacuna).⁸

18. De todos modos, en razón del impacto poco significativo de la presente operación de concentración económica sobre la estructura de la oferta en cada uno de dichos mercados, esta CNDC opta por dejar abierta las distintas definiciones del mercado relevante de producto, analizándolos directamente.
19. Desde el punto de vista geográfico, todas las actividades afectadas tienen alcance nacional producto de la cobertura territorial lograda por sus redes de distribución mayorista y minorista en el país.⁹

III.2.2. Análisis de los efectos horizontales

20. En el caso de la actividad de faena y despostado del ganado vacuno, el frigorífico del lado adquirente tuvo una participación del 3,35% en el año 2023, mientras que la participación de la empresa objeto fue del 1,12%, resultando en una participación conjunta poco significativa (inferior al 5%) sobre el total de cabezas de ganado vacuno en Argentina en dicho año, en un mercado históricamente atomizado.¹⁰
21. Considerando la comercialización de carne *in natura* (en toneladas), el grupo comprador y la empresa objeto obtuvieron una baja participación conjunta en 2023 (2,71%), resultando en un impacto prácticamente imperceptible de la presente transacción sobre la estructura de la oferta en este mercado.¹¹

GLOBAL FOODS S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY N° 27.442”, de fecha 18 de octubre de 2019).

⁸ A los efectos de este análisis, se consideran a las hamburguesas y medallones de carne vacuna como productos idénticos, ya que son sustitutos perfectos desde el punto de vista de la demanda, amén de las diferencias en su composición. De hecho, mientras que la hamburguesa es un producto elaborado en base a carne picada, con el agregado de sal, glutamato de sodio (resaltador de sabor) y ácido ascórbico (antioxidante), y su contenido de grasa no puede exceder el 20%, el medallón de carne puede contener otros ingredientes además de la carne picada, como soja o almidón, y su contenido de grasa no puede exceder el 50%. De todos modos, exceptuando estas propiedades específicas, las características generales y el proceso de elaboración de ambos alimentos son iguales.

⁹ Dictamen CNDC N° 600, “Huancayo S.A.F. (consignaciones rurales S.A.) y Swift Armour S.A. Argentina”, de fecha 27 de abril de 2007; Dictamen CNDC N° 917, “Argentine Breeders & Packers S.A.”, de fecha 5 de diciembre de 2011; Dictamen CNDC N° 1089, “Marfrig Alimentos S.A. y BRF-Brasil Foods”, de fecha 12 de noviembre de 2014; Dictamen CNDC N° 1261, “Argentine Breeders & Packers y Mirab S.A.”, de fecha 26 de mayo de 2016 y Dictamen CNDC N° 1342, “Marfrig Alimentos S.A., Marvel Branaa y otro”, de fecha 6 de octubre de 2016.

¹⁰ A título informativo, la actividad frigorífica en Argentina cuenta con más de 350 establecimientos cuyas máximas participaciones no superan el 4% anual en términos de volumen (cabezas de ganado faenadas), según se observa de la información relevada por SENASA en el caso de frigoríficos líderes como COTO C.I.C.S.A. y SWIFT ARGENTINA S.A.

¹¹ Es importante mencionar que las partes brindaron información de ventas y participaciones en el caso de insumos cárnicos, es decir, de los denominados “recortes” (cortes vacunos de escaso valor comercial y con un porcentaje mayor de grasa animal) dado que las empresas involucradas tuvieron una participación conjunta de alrededor del 23% en 2023. No obstante, en atención al criterio establecido en ocasiones anteriores (ver, por ejemplo, Resol. CNDC N° 917, “Argentine Breeders & Packers S.A.”, de fecha 5 de diciembre de 2011, párr. 99; Resol. CNDC N° 1089, “Marfrig Alimentos S.A. y BRF-Brasil Foods S.A.”, de fecha 12 de noviembre de 2014, párr. 90) más un informe sectorial de elaboración propia relativo al mercado argentino de carne vacuna, esta CNDC considera, en el marco del efecto vertical que surge respecto de la elaboración de hamburguesas y

22. Sobre los desperdicios cárnicos (cuero, sangre, huesos, cálculos biliares, grasa y blandos de faena), esta CNDC ha manifestado que, dentro del grupo, cada uno forma parte de un mercado distinto.¹² No obstante, con relación a esta actividad, que se desprende de la actividad de faena, y siguiendo el criterio adoptado en casos anteriores¹³, no resulta necesario indagar en este mercado de destino ya que la cantidad de desperdicios obtenidos por los frigoríficos involucrados es proporcional a la cantidad anual de cabezas faenadas y, por lo tanto, a su participación en la actividad de faena y despostado. En consecuencia, si no hay preocupación en ese mercado, tampoco la habrá en este.
23. Por lo tanto, a la luz de la información provista, esta CNDC entiende que la presente operación, en cada uno de los mercados relevantes analizados, carece de la potencialidad para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar un perjuicio para el interés económico general.

III.2.3. Análisis de los efectos verticales

III.2.3.1. Faena y despostado, *aguas arriba*, y comercialización de carne *in natura*, *aguas abajo*

24. En este caso, dado que, en forma previa a la operación de marras, tanto el grupo adquirente como la empresa objeto estaban verticalmente integrados en ambos mercados relevantes, se trata del reforzamiento de relaciones verticales preexistentes.
25. Considerando un primer reforzamiento vertical entre las involucradas a partir de los datos mencionados con anterioridad, la participación del lado adquirente en la actividad *aguas arriba* fue inferior al 4% en 2023, mientras que la participación del frigorífico objeto en las ventas de carne *in natura* fue mínima en dicho año (1,46%). Respecto del segundo reforzamiento vertical generado a partir de la presente transacción, tanto la objeto, *aguas arriba*, como la parte adquirente, *aguas abajo*, tuvieron una participación de alrededor del 1% en 2023.
26. Por lo expuesto, cabe suponer que ninguno de los reforzamientos verticales producidos a partir de la transacción analizada representa una amenaza real o potencial a la competencia en los mercados relevantes relacionados.

III.2.3.2. Venta de carne *in natura*, *aguas arriba*, y elaboración/comercialización de productos cárnicos procesados (hamburguesas y medallones de carne vacuna), *aguas abajo*

27. En el caso de marras, se genera un efecto vertical en tanto, de las empresas involucradas, el grupo adquirente es el único que comercializa hamburguesas y medallones de carne vacuna en el país.
28. Se recuerda que, conforme los «Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas» (los «Lineamientos»)¹⁴, «... puede considerarse que una concentración entre un proveedor y

medallones, que el mercado *aguas arriba* es el de la comercialización de carne *in natura* o fresca, actividad que incluye diversos cortes que sirven de insumo para productos cárnicos elaborados, incluyendo los recortes.

¹² Dictamen CNDC N° 600, “Huancayo S.A.F. (consignaciones rurales S.A.) y Swift Armour S.A. Argentina”, de fecha 27 de abril de 2007; Dictamen CNDC N° 917, “Argentine Breeders & Packers S.A.”, de fecha 5 de diciembre de 2011; Dictamen CNDC N° 1342, “Marfrig Alimentos S.A., Marcel Branaa y otro”, de fecha 6 de octubre de 2016.

¹³ Dictamen CNDC N° 600, “Huancayo S.A.F. (consignaciones rurales S.A.) y Swift Armour S.A. Argentina”, de fecha 27 de abril de 2007; Dictamen CNDC N° 917, “Argentine Breeders & Packers S.A.”, de fecha 5 de diciembre de 2011.

¹⁴ Los Lineamientos fueron aprobados por Resolución SC 208/2018 del 11 de abril de 2018 y están disponibles en el sitio web de esta CNDC.

un cliente cuyas participaciones son ambas menores al 30% (como oferente y como demandante del producto involucrado, respectivamente) no debería generar preocupación en términos de reducción de la competencia”.

29. Como se señaló, la participación del frigorífico objeto en la producción y venta de carne *in natura aguas arriba* fue insignificante (inferior al 2%), diluyendo la posibilidad de causar un cierre de este mercado en perjuicio de las competidoras de las fusionadas en la actividad *aguas abajo*.
30. Respecto del mercado de elaboración y comercialización de hamburguesas y medallones de origen bovino, la participación de la empresa SWIFT ARGENTINA S.A. fue del (20%-25%) sobre las ventas en volumen a nivel nacional en 2023.¹⁵
31. Es importante mencionar que dicho mercado es liderado, históricamente, por QUICKFOOD S.A., que posee el (45%-50%) de las ventas totales anuales en promedio. En este caso, también se descarta la posibilidad de un cierre del mercado en detrimento de las empresas que compiten con la empresa objeto, *aguas arriba*, en la provisión de carne vacuna *in natura*.¹⁶
32. Por lo tanto, en el presente caso, se concluye que el efecto vertical analizado no reviste entidad en términos de eventuales daños a la competencia derivados de la presente transacción en los mercados relevantes considerados.

III.3. Cláusulas de restricciones accesorias a la competencia

33. Esta CNDC también advierte la presencia de cláusulas restrictivas de la competencia, las cuales se encuentran estipuladas en el *Contrato de Compra de Acciones (SPA Sudamérica)*.
34. En primer lugar, la Cláusula 13.2.1 Restricciones a la Expansión-- de sacrificio y deshuesado», estipulada en el instrumento reseñado en el párrafo anterior, establece que los vendedores deberán abstenerse, y harán que cualquiera de sus afiliadas se abstengan de, en cualquier localidad o territorio de América del Sur, excepto Uruguay aumentar o ampliar la capacidad propia máxima instalada de sacrificio o deshuesado, en cualquier caso, de carnes y proteínas bovinas u ovinas *in natura*, en niveles superiores a los parámetros practicados a la fecha actual, más los proyectos de ampliación en curso, por un plazo de 5 (cinco) años a partir de la fecha de cierre o el 28 de agosto de 2029, lo que ocurra primero.
35. Conforme lo manifestado por la parte notificante, dicha cláusula no impide que el vendedor continúe con sus actividades vinculadas con la faena y venta de carne sino que sólo le impide “... *aumentar o ampliar la capacidad propia máxima instalada de sacrificio o deshuesado, en cualquier caso, de carnes y proteínas bovinas u ovinas in natura, en niveles superiores a los parámetros practicados a la fecha actual, más los proyectos de ampliación en curso*”.
36. Asimismo, conforme lo establecido en la Cláusula 13.1 titulada “no captación”, la parte compradora se compromete, de manera irrevocable e irrevocable, por un período de 2 (dos) años a partir de la fecha de cierre, a abstenerse y a hacer que cualquiera de sus Afiliadas se abstenga, directa o indirectamente, por sí o por intermedio de terceros, de solicitar o inducir, o intentar solicitar o inducir, a cualquier asesor, director, administrador, ejecutivo y/o gerente, sean estatutarios o no.

¹⁵ De acuerdo con el pedido de confidencialidad solicitado por la parte notificante en el expediente (en presentación de fecha 24 de mayo de 2024), toda información relativa a las ventas anuales de hamburguesas y medallones, tanto al nivel de la empresa como del mercado total, se presenta en forma de rango.

¹⁶ Cabe señalar que las participaciones provistas por la parte notificante, relativas a las ventas de hamburguesas y medallones de carne en Argentina, estarían sobreestimadas en tanto el mercado resultaría ser más amplio en la práctica dado que la oferta total también se compone de hamburguesas y medallones caseros (artesanales), provistos mayormente por comercios de barrio, tales como las carnicerías.

37. De acuerdo a lo manifestado por las partes el 18 de octubre de 2024, en la presente transacción existe transferencia de *know how*, principalmente respecto de los procesos y flujos productivos que se dan en la planta adquirida, tanto en lo que es el proceso de faena, sistemas de envasado y tecnologías aplicadas, los sistemas de deshuesado con tecnologías diferenciadas, los sistemas diferenciados de equipos y maquinarias y las particularidades propias de operar una planta (con su distribución) en una zona distinta.
38. En este caso, y según se ha expuesto en la sección precedente, esta CNDC no ha encontrado elementos de preocupación respecto de la operación notificada y, habiendo evaluado los criterios de necesidad, vinculación, duración, partes involucradas y alcance, no existen objeciones que formular a las restricciones estipuladas, tal como han sido acordadas en el marco de la transacción —en las condiciones y términos ya reseñados

IV CONCLUSIONES

39. De acuerdo con lo expuesto precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8 de la Ley 27.442, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
40. Por ello, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al Señor SECRETARIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA autorizar la operación notificada, la cual consiste en la adquisición del control exclusivo sobre MERCOBEEF S.A. por parte de MINERVA S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. (a), de la Ley 27.442.
41. Elévese el presente Dictamen al SEÑOR SECRETARIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, a sus efectos



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Hoja Adicional de Firmas
Dictamen de Firma Conjunta

Número:

Referencia: CONC. 1967- Dictamen - Autoriza Art.14 a) Ley 27.442

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 7 pagina/s.

Digitally signed by Florencia Bogo
Date: 2025.04.11 12:26:27 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.04.11 13:10:42 -03:00

Digitally signed by Lucas TREVISANI VESPA
Date: 2025.04.11 13:41:58 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Eduardo Rodolfo Montamat
Date: 2025.04.11 16:26:05 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.04.11 16:26:45 -03:00